

1504682-80.2021.8.26.0197

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... por ato infracional equiparado ao crime de roubo. Sobre os fatos narrou que estavam indo para uma festa e a vítima o provocou. Mandou ficar quieta e colocou a mão na boca dela. O labio cortou pelo fato dela usar aparelho. Ela estava muito nervosa e foi na delegacia. Separaram e "se acertaram". Se um homem o estivesse xingando "sairia com ele no muro". Foi a primeira vez que colocou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504682-80.2021.8.26.0197 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504682-80.2021.8.26.0197

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR JESUS DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Marques de Jesus

Vistos.

IGOR JESUS DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 129, §13 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 10 de outubro de 2021, no período da tarde, na Estrada Municipal Otavio Della Torre, altura do nº 1676, Jardim Nova Esperança, cidade e Comarca de Francisco Morato, agindo em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Natali Assis de Oliveira, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve (fls. 1/2).

A denúncia foi recebida às fls. 21/22 e, citado (fls. 40/41), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 44/45).

Durante a instrução foi colhido o depoimento da vítima (fls. 73) e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 74). Mídia arquivada.

Em debates pugnou o Ministério Público pela condenação nos exatos termos da

denúncia (fls. 71/72). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do crime e, em caso de condenação, a fixação de pena mínima e regime brando, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 75/77).

É O BREVE RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

À luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial é procedente.

A materialidade restou evidenciada ante o boletim de ocorrência (fls. 5/6), laudo pericial (fls. 11/12), além de toda prova colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa, corroborada pela própria confissão do réu (fls. 14).

Em seu interrogatório extrajudicial o réu confessou a agressão, dizendo que é companheiro da vítima há três anos, possuindo um filho em comum, e que ele possui um filho mais velho de outro relacionamento. Sobre os fatos contou que estavam indo para um casamento, quando durante o percurso, a vítima deu início a uma discussão, mencionando o tempo todo a ex-companheira. Pediu para ela parar de proferir tais dizeres, o que não foi acatado, e que ela passou a chamá-lo de "criança, meu ex-namorado era muito melhor" (sic), e lhe ordenou que a levasse de volta para casa, e então se recusou, dizendo que iria deixá-la no lugar em que estavam. A vítima, descontente, disse "eu quero que seu filho morra" (sic), além de proferir outras ofensas voltadas a ex-companheira e o primeiro filho. Nervoso, perdeu a paciência e desferiu um tapa na vítima, atingindo na boca, e em seguida, se desculpou. Ficaram sem conversar por dois dias e, após uma semana reataram a união, convivendo harmonicamente (fls. 14). Em juízo disse ter 24 anos de idade, ter dois filhos menores, morar em casa própria, trabalhar em padaria, com renda aproximada de R\$ 1800,00, e já ter sido processado quando menor de idade por ato infracional equiparado ao crime de roubo. Sobre os fatos narrou que estavam indo para uma festa e a vítima o provocou. Mandou ficar quieta e colocou a mão na boca dela. O labio cortou pelo fato dela usar aparelho. Ela estava muito nervosa e foi na delegacia. Separaram e "se acertaram". Se um homem o estivesse xingando "sairia com ele no murro". Foi a primeira vez que colocou a mão na boca dela para fazê-la ficar quieta. Não fará mais isso. Está arrependido (fls. 74).

A vítima Natali Assis de Oliveira, em solo policial, narrou que o réu é seu ex-namorado, com quem conviveu por três anos possuindo um filho em comum. Sobre os fatos, disse que estavam indo a um casamento e iniciaram uma discussão durante o trajeto em virtude do antigo relacionamento de Igor, oportunidade em que pediu para descer do carro, mas Igor não deixou e continuaram o desentendimento. Na mesma ocasião, o réu lhe desfetiu um soco na boca. Ligou para a Polícias, tendo em vista que Igor se recusou a levá-la até a residência. Disse que tem interesse em reatar o relacionamento com o réu (fls. 7). Em juízo relatou que estavam indo a um casamento e começaram a discutir dentro do carro. Ele mandou parar de falar e continuou. Ele colocou a mão e machucou pelo fato de usar aparelho. Só abriu o boletim de ocorrência por exigência de sua mãe. Separaram por cerca de uma semana e retomaram o relacionamento. Foi a primeira vez que foi agredida. Não soube dizer se foi um soco ou um tapa que levou, mas sangrou a boca. Está com o réu há 4 anos e têm um filho de 3 anos de idade. Ele é uma pessoa tranquila e não bebe. Não solicitou medida protetiva. Usa aparelho cerca de 8 anos e já se machucou anteriormente, mas sem sangrar (fls. 73).

Ressalte-se que a palavra da vítima é de extrema relevância para o deslinde do feito, por se tratar de crime muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, nesse sentido: "A Lei n. 11.340/06, intitulada 'Lei Maria da Penha', tem como objetivo coibir a violência doméstica e familiar, que na maioria das vezes ocorre às escuras, dentro do próprio ambiente domiciliar, ausente de testemunhas

presenciais. Assim, nos delitos tipificados na nova lei, de suma importância é a palavra da vítima para o melhor elucidar dos fatos, de modo que comprovadas a materialidade e a autoria do delito de violência doméstica, impossível a absolvição" (TJ/SC AC nº 2009.024627-0 3ª Câmara Criminal Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho j. 13/10/2009).

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. [...] 4. Recurso em habeas corpus improvido." (STJ RHC 34.035/AL 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.11.2013 DJe 25.11.2013)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. [...] 4. Agravo regimental improvido." (STJ AgRg no AREsp 213.796/DF 5ª T. Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR) j. 19.02.2013 DJe 22.02.2013)

Certo, pois, que o réu agrediu sua então companheira. E não há, no caso em tela, a comprovação de qualquer situação de raiva profunda, cólera ou embriaguez suficientemente capaz de retirar o dolo do agente ao praticar o crime.

Não se pode, desta feita, aceitar a alegação da Defesa de que não há provas suficientes para condenação, pois devidamente demonstrado que a vítima foi agredida na ocasião. Ademais, o tipo penal não exige o ânimo calmo e refletido para a configuração do crime em tela. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal.

Os fatos foram relatados de maneira clara e firme.

Tem-se, enfim, que o acusado, pessoa do sexo masculino, na força da idade, provocou na ofendida as comprovadas lesões, sendo a prova no sentido de que foi mesmo sua a iniciativa de agredir.

Nesse contexto, não é possível admitir que o acusado agiu apenas culposamente, nem que faça jus à causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 129, do Código Penal, pois em nenhum momento ficou demonstrado que tenha agido por motivo de relevante valor social ou moral, muito menos que tenha havido injusta provocação da vítima:

"(...) CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. ARTIGO 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL INVIABILIDADE - Incabível o reconhecimento do benefício previsto no artigo 129, § 4º, do Código Penal se inexistentes provas que atestem que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima.(...)" (TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000625-33.2014.8.26.0070, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 24/04/2019).

No mais, reconheço que a lesão foi praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, porque a hipótese se insere no artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e é de gênero, já que ficou cabalmente demonstrado a posse do réu sobre a vítima, que a impediu de descer do carro e retornar para sua residência.

Claro está, pois, a posição de domínio, controle e superioridade, em que o réu se

colocou sobre a vítima, em contexto doméstico, amoldando-se a conduta no §13º, do artigo 129, do Código Penal, como tipificado pelo Ministério Público na inicial acusatória.

Assim, comprovado está o nexo causal entre a agressão por ele perpetrada e a lesão por ela sofrida pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Dentro desse quadro, não há dúvidas de que o denunciado agrediu fisicamente a vítima, provocando-lhe as lesões descritas às fls. 10/11, sendo a condenação medida de rigor.

Vale ressaltar que, ainda que tenha havido reconciliação posterior entre o acusado e a sua companheira, isso constitui um *post factum* sem maior relevância para a apreciação do mérito.

Por fim, inaplicável na hipótese o princípio da insignificância (Súmula 589, STJ: "É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito as relações domésticas").

Verificadas materialidade e autoria, passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, observadas a primariedade do acusado e as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não permitem a alteração da pena-base, sendo esta fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.

Prosseguindo, deve ser reconhecida a agravante genérica prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal, na medida em que o crime foi cometido durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), quando já estava decretada calamidade pública, com recomendação do isolamento social e outras medidas públicas (Decreto Estadual nº 64.879/20 e Decreto Legislativo nº 6/2020), o que reduz a vigilância, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 1(um) ano e 2(dois) meses de reclusão.

Vale ressaltar que referida circunstância agravante tem natureza objetiva, não sendo necessário que o acusado crie um cenário de perigo, mas que apenas dela se aproveite. E a calamidade pública produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da vítima.

Todavia, compenso a agravante supradescrita com a atenuante relativa à confissão espontânea, retornando a pena ao seu patamar inicial, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na fase final da dosimetria observo não haver causas de aumento e diminuição a serem sopesadas, de forma que torna-se definitiva a reprimenda obtida na fase intermediária.

O regime inicial de cumprimento das penas impostas é o aberto, que se mostra suficiente para a perfeita prevenção e repressão ao crime praticado, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária ou por multa (artigo 60, § 2º, do Código Penal), nos termos do artigo 17, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido também as Súmulas 536 e 588, ambas do C. STJ, que assim dispõem, respectivamente: "A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha"; "A prática de crime ou contravenção penal contra mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa por restritiva de direitos".

O crime foi praticado mediante violência contra a pessoa, o que torna incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, I, do Código Penal). Além disso, o fato de ter sido cometido no âmbito da violência doméstica e familiar denota maior reprovabilidade da conduta, não recomendado a substituição.

Por outro lado, presentes os requisitos legais, possível a concessão de "sursis" (suspensão condicional da pena):

"APELAÇÃO - Ameaça e lesão corporal - Recurso da defesa - Absolvição - Insuficiência probatória - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Laudo pericial comprovando as lesões corporais de natureza leve - Condenação de rigor - Pena privativa de liberdade bem fixada - Regime inicial aberto - Sursis penal bem aplicado - Sentença mantida - Recurso não provido." (TJSP; 8ª Câmara de Direito Criminal; Apelação 0006319-33.2016.8.26.0451; Relator Roberto Porto; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 07/08/2018)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão Corporal Leve. Sentença condenatória. Defesa objetiva absolvição por falta de provas ou em razão de legítima defesa. Quadro acusatório robusto para a decretação do édito condenatório. Há nos autos versão da vítima, bem como laudo pericial atestando a lesão corporal suportada. Condenação mantida. Dosimetria da pena não comporta reparos, eis que fixada no mínimo, com imposição de regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena - Recurso não provido. (TJSP; 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Apelação Criminal 0017230-80.2015.8.26.0050; Relator Carlos Monnerat; Data do Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 08/08/2017)

"Apelação Criminal. Lesão corporal de natureza leve. Defesa busca a absolvição diante da fragilidade das provas e da insignificância das lesões corporais. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas nos autos. A retratação somente é admitida até antes do recebimento da denúncia - art 16, da Lei nº 11.340/06. Condenação mantida. Pena no piso e aplicado sursis. Apelo improvido." (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.117966-0, Des. Rel. Péricles Piza, j. 02/03/09);

"LESÃO CORPORAL LEVE. Violência doméstica. Prova da autoria e da materialidade. Condenação mantida. Pena mínima, negada a substituição prevista no artigo 44, do CP, por ter sido o crime cometido mediante violência à pessoa. Circunstâncias judiciais favoráveis. Possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena. Apelo parcialmente provido para deferimento do sursis." (TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.101899-3, Des. Rel. Tristão Ribeiro, j. 19/02/09).

Assim, nos termos do artigo 77, do Código Penal, SUSPENDO POR DOIS ANOS a execução da pena privativa de liberdade fixada, salientando que o réu, durante o prazo da suspensão, ficará sujeito à observação e ao cumprimento das seguintes condições (artigos 78, § 2º e 79, ambos do Código Penal):

- proibição de frequentar casas de prostituição e locais que explorem jogos de azar, além de outros de reputação duvidosa;
- proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização do juízo; e
- comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente.

Por todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar IGOR JESUS DA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 129, §13, c/c art. 61, II, "j", do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo-lhe, desde já, a suspensão condicional da pena pelo tempo e condições supramencionadas.

Estando solto, poderá o réu apelar em liberdade, não havendo, ainda, razões para que seja decretada a sua prisão cautelar:

“I. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, o seu direito de apelar nesta condição somente lhe pode ser denegado se evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quando da prolação da sentença (Precedentes). II. Inexiste motivação convincente se não foi indicado qualquer fato novo que justifique a expedição de mandado de prisão (Precedentes). (...) Writ concedido.” (STJ, 5ª Turma, HC nº 51609/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 04/05/06, DJ 19/06/06, p. 161).

Ademais, a ele foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena e fixado o regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento das condições impostas.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais.

Notifique-se a vítima, dando-lhe ciência desta sentença, nos termos do artigo 21, da Lei nº 11.340/06.

Embora regido pela Lei nº 11.340/06, inexistindo medidas protetivas deferidas, ausentes os requisitos para sua concessão neste momento bem como em atenção à declaração da vítima que, desde os fatos, manifestou desinteresse na concessão (fls. 7), deixo de impô-las.

Desde já arbitro honorários em favor da advogada nomeada nos autos (fls. 42) no valor máximo da tabela DPE/OAB vigente, expedindo-se a respectiva certidão após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal. Expeça-se o necessário e, adotadas as medidas de costume, arquivem-se com as formalidades legais.

P.I.C.

Francisco Morato, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA